

**Direction Générale**

Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

reçu le 13 JUIL 2026
Enregistré N° 1676107
Réceptionné par BOLANGA
Signature: [Signature]

N° 047/FPC/DG/DRHSG/MKG/2026

**A Madame le Directeur Général
du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe**

Concerne: Transmission de la note technique relative à la demande du
Président du Conseil d'Administration du FPC

Madame le Directeur Général,

J'ai l'honneur de transmettre à votre
Autorité, en annexe, la note technique relative à la demande du Président du
Conseil d'Administration tendant à la saisine d'Equity BCDC en vue de solliciter
l'octroi d'un prêt bancaire personnel.

Veuillez agréer, Madame le Directeur
Général, l'expression de ma considération distinguée.

MUMBERE KALWENGRO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGRO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

**Direction Générale**

**Direction des Ressources Humaines
et Services Généraux**

NOTE TECHNIQUE À L'ATTENTION DE MADAME LE DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Concerne : Nos avis sur la demande du Président du Conseil d'administration relative à la saisine d'Equity BCDC aux fins de solliciter l'octroi d'un prêt bancaire personnel.

Madame le Directeur Général,

La Direction des Ressources Humaines et des Services Généraux a procédé à l'examen de la correspondance de Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds de Promotion Culturelle sollicitant que vous saisissiez officiellement Equity BCDC afin de solliciter, en sa faveur, l'octroi d'un prêt bancaire d'un montant de 30 000 USD.

À l'analyse du dossier, il ressort que cette requête concerne une opération de crédit à caractère strictement personnel entre le Président du Conseil d'administration et un établissement bancaire. Elle ne se rattache ni aux missions d'intérêt public dévolues au Fonds de Promotion Culturelle, ni aux compétences reconnues au Directeur Général par la loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, ainsi que du décret N° 13/056 du 13 décembre 2013, spécialement à ses articles 16, 17 et 18.

En sa qualité de représentant légal du Fonds de Promotion Culturelle, le Directeur Général est chargé d'assurer la gestion administrative, financière et technique de l'établissement dans l'intérêt exclusif de celui-ci. À ce titre, les actes qu'il pose doivent être justifiés par les besoins de fonctionnement et les missions de l'établissement.

Dès lors, une correspondance officielle adressée à une banque afin de solliciter un prêt personnel en faveur du Président du Conseil d'administration constituerait une intervention de l'établissement dans une affaire privée, sans fondement légal ni intérêt institutionnel pour le Fonds de Promotion Culturelle. Une telle démarche pourrait être perçue comme un détournement de l'objet de l'établissement public et serait contraire aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de séparation des responsabilités entre les organes de gouvernance et les organes de gestion.

En conséquence, la Direction des Ressources Humaines et des Services Généraux émet un avis défavorable à la requête formulée.

Toutefois, le Président du Conseil d'administration demeure libre d'introduire personnellement sa demande de crédit auprès d'Equity BCDC. Si cet établissement bancaire l'exige, le Fonds de Promotion Culturelle pourra lui délivrer une attestation justifiant ses émoluments régulièrement perçus, sans que le Directeur général ne sollicite le prêt en son nom.

Votre avis nous obligerait.

Fait à Kinshasa, le

13 JUL 2026

MUMBERE KALWENGERO Gratia

Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

MUMBERE KALWENGERO Gratia
Directeur des Ressources Humaines
et Services Généraux

Concerne : Accusé de réception
V/L n° CAB.PCA/FPC/NDE/039/2026

À Monsieur le Président du Conseil
d'Administration du FPC

Monsieur le Président,

J'accuse réception de votre correspondance par laquelle vous me demandez de saisir officiellement Equity BCDC en vue de solliciter, en votre faveur, l'octroi d'un prêt bancaire d'un montant de trente mille dollars américains (30 000 USD) et vous en remercie.

Après examen de votre requête et conformément au décret N° 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement à son article 17 qui stipule « Sous peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux mandataires publics de contracter des emprunts auprès de leur propre établissement, de se faire consentir un découvert en compte courant ou de se faire cautionner par l'établissement leurs engagements personnels envers des tiers (tels que les banques) ».

Au regard de ce qui précède, j'ai le regret de vous informer que je ne saurais accéder à votre demande.

Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d'agréer, Monsieur le Président du Conseil d'Administration, l'expression de ma très haute considération

MUTUND KANAM Barbara

Directeur Général

Vue pour approbation
DR 13
13



Ref: N° CAB.PCA/FPC/NDE/039/2026

Kinshasa, le 01 JUN 2026

Reçu le 01 JUL 2026
Enregistré N° 1563107
Réceptionné par BOLANGA
Signature: [Signature]

A Madame le Directeur Général
du Fonds de Promotion Culturelle
(FPC)
à Kinshasa / Gombe

Concerne : Saisine de Equity Bank RDC
pour une demande de prêt

DRH
Pour traitement
03/07/2026

Madame le Directeur Général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ma volonté de bénéficier d'un prêt bancaire d'un montant de trente mille dollars américains (30.000 USD) auprès de Equity Bank RDC.

À cet effet, je vous demande de bien vouloir saisir officiellement cette institution bancaire, aux fins de solliciter, en ma faveur, l'octroi dudit prêt, en y joignant tous les éléments d'appréciation, informations et garanties jugés utiles, de nature à favoriser l'examen diligent et bienveillant de cette requête.

Je vous saurais gré de veiller à l'aboutissement de cette démarche, dans le respect des procédures et exigences requises en la matière.

Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de ma franche et parfaite collaboration.

CB Paie
Pour traitement
03/07



Dr NGUYEN DIOKO Emmany

Le Président

KIR / 2026
06/07

Sec DRHSG
2,